T3 🧠 Para memorizar

Derechos de los trabajadores

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 3-13

🔢 Números que caen

pág. 5-13

15 días
para que informen los delegados de prevención (o lo imprescindible si es inminente)

24 h
para que la autoridad laboral anule o ratifique la paralización

1-5
trabajadores: participan directamente

6+
trabajadores: a través de sus representantes

50
trabajadores: desde aquí, comité de empresa

75
miembros como máximo en el comité

+250
trabajadores: delegados sindicales

10 %
de votos: si no, un solo delegado sindical

👥 Escalas de representantes

pág. 11-12

Delegados de personal	Nº
6 a 10 (si lo deciden)	1
11 a 30	1
31 a 49	3

Comité de empresa	Nº
50 a 100	5
101 a 250	9
251 a 500	13
501 a 750	17
751 a 1.000	21
Más de 1.000	+2 por mil (máx. 75)

Delegados sindicales (con el 10 %)	250-750	751-2.000	2.001-5.000	5.001+
Por sección sindical	1	2	3	4

🗣️ Consulta

pág. 5-10

¿A quién?

1.º **Delegados de prevención**
2.º Representación unitaria y sindical
3.º Directamente a los **trabajadores**

6 materias (art. 33.1)

Planificación y nuevas tecnologías · organización de la prevención · designación de encargados · información y documentación · formación · emergencias.

> **La regla de oro**
> Consultar es **obligatorio**; la respuesta **no vincula**; por escrito es **aconsejable**; el empresario debe **motivar** sus discrepancias.

Vigilancia de la salud (art. 22) `págs. 6–8`

Regla: voluntaria Solo con consentimiento. Obligatoria (con informe previo, **preceptivo pero no vinculante**) si:

1. Es **imprescindible para evaluar** los efectos del trabajo en la salud.
2. Su salud puede ser un **peligro para él o para otros** (ej.: bomberos).
3. Lo exige una **disposición legal** (ej.: riesgo de enfermedad profesional).

Un convenio no puede crear reconocimientos obligatorios nuevos · ante la negativa: sanción disciplinaria, nunca coacción física.

Quién hace qué `págs. 10–13`

Delegados de prevención

Elegidos **por y entre los representantes del personal** · los designa el comité o los delegados de personal `35.2`.

Comité de seguridad y salud

Punto de encuentro entre representantes y empresario.

Delegados sindicales

Misma información que el comité · **voz pero sin voto** · oídos antes de medidas colectivas.

Comité y delegados de personal

Estadísticas **cada trimestre** · vigilancia · paralización · acompañar a la ITSS si no hay delegados de prevención.

Órganos por convenio

Se crean **libremente** por negociación colectiva y pueden asumir las competencias de los delegados de prevención.

> **⚠ Trampas típicas**
> El coste de la prevención **nunca** lo paga el trabajador `14.5` · el trabajador puede parar **sin instrucciones** · sin perjuicio salvo **mala fe o negligencia grave** · los delegados de prevención paralizan solo si el órgano de representación **no puede reunirse con urgencia**.

Lo que hay que saberse de la Unidad Didáctica 3 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.